

Nr. 186 Ressortbesprechung im Reichskriegsministerium vom 11. Juli 1935, 10 Uhr

PA, R 30022k, unfol. Aufzeichnung des VLR Frohwein/AA, Fotokopie¹

Anwesend: Oberst Thomas (Vorsitz), Oberst Fonck, Korvettenkapitän Rieve, Maj. Drews (RKrM); Hptm. Gripp (RLuM); VLR Frohwein, LR v. Schmieden (AA); MR Wagner (RIM); MR Siegert, ORR Michaelis (RFM); MR Imhoff, RBkR Bernhuber (RWiM); vier weitere Sachbearbeiter.

Beginn: 10:00

Ort: Reichskriegsministerium

[AUFHEBUNG DES HANDELSVERBOTS FÜR KRIEGSGERÄTE]

[Geheim]²

An der Besprechung im Reichskriegsministerium über die Aufhebung des Kriegsgerätegesetzes haben Legationsrat von Schmieden und ich teilgenommen. Zu Beginn der Sitzung wurde der anliegende, vom Reichskriegsministerium ausgearbeitete Entwurf eines „Gesetzes zur Überwachung des Waffenhandels“ nebst Begründung verteilt³. Hierzu teilte der Vorsitzende, Oberst Thomas, mit: Der Herr Reichskriegsminister habe vor einigen Tagen⁴ anlässlich einer Übung in Bayern nochmals mit dem Führer und Reichskanzler über die Angelegenheit gesprochen. Dieser habe sich auf den Standpunkt gestellt, daß durch seine Rede vom 21. Mai d. J.⁵ das Kriegsgerätegesetz bereits aufgehoben sei. Eine feierliche Aufhebung des Gesetzes sei daher gar nicht mehr notwendig. Die Maßnahmen zur Überwachung des Waffenhandels sollten durch Verordnungen geregelt werden. Nach den Mitteilungen von Oberst Thomas ist der Grund für die Willensäußerung des Führers und Reichskanzlers offenbar der, daß er im Ausland in der Angelegenheit kein großes Aufsehen erregen will. Oberst Thomas erklärte, daß der von ihm vorgelegte Entwurf noch als Gesetz bezeichnet sei, weil man

¹ Vorgelegt am 11. 7. 35 über MD Köpke an StS v. Bülow. Eine offizielle (weniger prägnante) Niederschrift des RKrM ging den Besprechungsteilnehmern am 16. 7. zu, ihr ist die Anwesenheitsliste entnommen; PA, R 30022k. – Vorgeschichte s. Dok. Nr. 168. Auf den Antrag des RKrM vom 24. 6. 35, das *KriegsgeräteG* vom 27. 7. 27 (s. ebd. Anm. 2) alsbald aufzuheben (ADAP C IV/1, Nr. 168) hatte v. Neurath am 27. 6. geantwortet: Bereits vor Monaten habe er die beteiligten Ressorts darauf hinweisen lassen, „daß eine Aufhebung des Kriegsgerätegesetzes ohne Ersatz durch eine neue Regelung zur Überwachung der Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät, wie sie in allen anderen Kulturstaaten üblich ist, nicht in Frage kommen könne, nicht nur wegen des allgemein ungünstigen Eindruckes, den diese im Auslande hervorrufen würde, sondern auch, weil die verschiedenen in kriegerische Aktionen verwickelten Staaten (Italien und Japan) erfahrungsgemäß unterstellen, daß die Freigabe der Ausfuhr von Kriegsgerät lediglich bezwecke, ihre Gegner zu unterstützen“. Auf Referentenebene sei in Aussicht genommen, „die Ausarbeitung eines neuen Gesetzes über Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät in Angriff zu nehmen und in der Zwischenzeit eine Übergangsregelung zu schaffen, die die Ausfuhr von Kriegsgerät nach den ungefähren Richtlinien des künftigen Kriegsgerätegesetzes ermöglichen würde. Ich bin durchaus damit einverstanden, daß der Erlaß des neuen Gesetzes beschleunigt wird, muß aber dringend bitten, daß ein gesetzloses Zwischenstadium unter allen Umständen vermieden wird“; PA, R 33349, unfol. Oberst Thomas lud daraufhin am 2. 7. 35 zu dieser Besprechung ein, indem er versicherte, auch der RKrM wünsche keineswegs einen gesetzlosen Zustand, vielmehr so schnell wie möglich ein neues Gesetz, denn die kürzlich getroffene Übergangsregelung bedeute „wirtschaftlich und wehrwirtschaftlich eine nur sehr geringe Erleichterung“; PA, R 30022k. Vgl. VOLKMANN, Außenhandel, S. 94.

² Die Aufzeichnung trägt keinen Geheimvermerk, entstammt aber einer Geheimakte. Auch die Niederschrift des RKrM (o. Anm. 1) ist als geheim klassifiziert.

³ PA, R 30022k.

⁴ Der Niederschrift des RKrM (o. Anm. 1) zufolge am 9. Juli.

⁵ Sog. „Friedensrede“ vor dem Reichstag. Text s. VERHANDLUNGEN DES REICHSTAGS Bd. 458, S. 39–56; Auszug in ADAP C IV/1, nach Nr. 96.

ursprünglich die Gesetzesform beabsichtigt habe. Entsprechend der Stellungnahme des Führers und Reichskanzlers könne der Text ja in eine Verordnung umgewandelt werden.

Der Vertreter des Reichsfinanzministeriums machte darauf aufmerksam, daß die Gerichte unter Umständen in eine schwierige Lage kommen können, wenn das Kriegsgerätesgesetz nicht formell aufgehoben und die Überwachung der Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät nur durch Verordnung geregelt werde. Übertretungen der Verordnung müßten natürlich unter Strafe gestellt werden. Die Angeklagten könnten sich aber dann darauf berufen, daß für die Verordnung keine Rechtsgrundlage gegeben sei, und die Gerichte müßten dann prüfen, ob das formell nicht aufgehobene Kriegsgerätesgesetz vom Jahre 1927 noch in Geltung sei. Oberst Thomas fragte mich auf Grund dieser Ausführungen, ob nach Ansicht des Auswärtigen Amts im Hinblick auf diese Folgen die Angelegenheit nicht nochmals dem Führer vorgetragen werden solle. Ich erklärte, daß auch ich dies für zweckmäßig hielte, aber erst dann, wenn der Gesetzestext auf Grund der Beratungen zwischen den Ressorts vollständig ausgearbeitet sei, so daß die Sache dem Führer und Reichskanzler in ihrer endgültigen Form vorgetragen werden könne⁶.

Nach längerer Diskussion der Einzelheiten wurde folgendes beschlossen:

1. Die Überschrift soll lauten: Gesetz (oder Verordnung) zur Überwachung der Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät.
2. Zu § 1⁷ Satz 2 wies der Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums darauf hin, daß sich wegen der vorgesehenen Einfuhrbewilligungen gewisse Schwierigkeiten aus bestehenden Handelsverträgen ergeben könnten, wenn nicht klargestellt sei, daß die Einfuhrbewilligungen nicht aus handelspolitischen, sondern aus Gründen der inneren Sicherheit vorgesehen seien. Er schlug daher vor, die Einfuhrbewilligungen nicht vom Reichswirtschaftsminister bzw. dem von diesem zu betrauenden Reichskommissar für Ein- und Ausfuhrbewilligungen, sondern von dem Reichskriegsministerium oder dem Reichsministerium des Innern erteilen zu lassen. Er wird jedoch die Angelegenheit nochmals in seinem Hause vortragen, da die allgemeine Meinung dahin ging, daß für die Ein- und Ausfuhrbewilligungen möglichst dieselbe Stelle zuständig sein soll.
3. Es soll geprüft werden, ob nicht § 2⁸ ganz wegfallen kann, da Absatz 2 nicht alle Fälle deckt, in denen die Einfuhr in Frage kommen kann, und da die Bestimmung des Begriffs Kriegsgerät (Abs. 1) vielleicht besser durch den Reichswirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister erfolgt. Hierzu wurde bemerkt, daß am zweckmäßigsten allgemein nach außen hin in der Angelegenheit der Reichswirtschaftsminister, nicht der Reichskriegsminister in die Erscheinung tritt, was ich unterstützt habe⁹.
4. Es sollen Strafbestimmungen in das Gesetz hineingearbeitet werden.

⁶ Das RKRm selbst entschied sich Anfang August für eine Vorlage in Gesetzesform. Telefon. Mitteilung an AA vom 5. 8. 35; PA, R 30022k.

⁷ § 1 des Entwurfs lautete: „Die Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät (Waffen, Munition und sonstigem Gerät) ist nur mit besonderer Erlaubnis zulässig. Ein- und Ausfuhrbewilligungen werden vom Reichswirtschaftsminister im Einvernehmen mit dem Reichskriegsminister erteilt.“

⁸ § 2: „[1] Der Reichskriegsminister bestimmt den Begriff des Kriegsgerätes.

[2] Eine Einfuhr von Kriegsgerät darf nur für Zwecke der Wehrmacht und daher nur mit Zustimmung des Reichskriegsministers erfolgen.“

⁹ Der RWiM erklärte sich mit Geheim-Schreiben an den RKRm vom 27. 7. 35 mit der Erteilung der erforderlichen Genehmigungen durch den RKom. für Aus- und Einfuhrbewilligung einverstanden. Da es sich aber nicht um wirtschaftliche Ein- und Ausfuhrverbote handle, lege er Wert darauf, daß auch im Ges.-Text der RKRm, nicht der RWiM genannt werde. Abweichend von dieser Auffassung blieb das AA in seiner Stellungnahme vom 1. 8. dabei, in den Ges.-Text das Erfordernis der Zustimmung des RKRm zur Erteilung der Ein- und Ausfuhrbewilligungen durch den RKom. gar nicht aufzunehmen. Auf diese Weise trete das RKRm nach außen nicht in Erscheinung, könne aber gleichwohl den RKom. durch interne Dienstanweisung instruieren. Der RKRm hielt seine Erwähnung aber dann doch für erforderlich, weil sonst der RWiM in die Zwangslage kommen könne, Handlungen des RKom., die in Wirklichkeit von ihm selbst veranlaßt seien, vor der Öffentlichkeit zu verantworten. PA, R 30022k.

5. Es soll eine Formulierung für die Aufhebung des Kriegsgerätegesetzes entworfen werden, damit sie dem Kanzler bei dem nochmaligen Vortrag vorgelegt werden kann, bei diesem und dem vorausgehenden Punkt 4 wird das Reichskriegsministerium auch das Reichsjustizministerium zuziehen.

6. Das Gesetz soll erst erlassen werden, wenn die Ausführungsbestimmungen dazu ausgearbeitet sind, die sofort in Angriff genommen werden sollen. Hierbei habe ich darauf hingewiesen, daß bei den Ausführungsbestimmungen, insbesondere bei der Aufstellung der Liste der Kriegsgeräte, auf die Genfer Verhandlungen¹⁰ Rücksicht genommen werden soll, da immerhin damit zu rechnen sei, daß eine internationale Waffenhandelskonvention einmal zustande komme und wir uns dieser anschließen. Seitens des Reichskriegsministeriums wurde dies zugesagt.

7. Von dem Vertreter des Reichswirtschaftsministeriums wurde zur Sprache gebracht, daß bei Aufhebung des Kriegsgerätegesetzes gewisse Anpassungen an die hiermit geschaffene neue Rechtslage für das Gesetz über Schußwaffen und Munition von 1928¹¹ notwendig würden. Diese Frage soll vom Reichsministerium des Innern weiter verfolgt werden.

Allgemein habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Ausfuhr von Kriegsgerät nicht nur wirtschaftliche und devisenpolitische Momente zu berücksichtigen seien, sondern daß unter Umständen aus außen- und wehrpolitischen Gründen auch gegenüber einzelnen Ländern¹² eine Hemmung oder Unterbindung der Waffenausfuhr stattfinden müsse. Aus diesem Grunde sei vor der Erteilung der Ausfuhrbewilligung eine Befassung der für solche Fragen zuständigen Stellen des Reichskriegsministeriums und unter Umständen auch des Auswärtigen Amtes erforderlich. Oberst Thomas stimmte dem zu und erklärte, daß die Beteiligung des Auswärtigen Amtes intern geregelt werden solle.

Es wurde beschlossen, daß nach Ausarbeitung eines Entwurfs für die Ausführungsbestimmungen etc. eine neue Ressortbesprechung stattfinden soll¹³.

Frohwein

¹⁰ Verhandlungen der beim Völkerbund tätigen Abrüstungskonferenz über die Kontrolle der Waffenherstellung, möglicherweise auch Konsultationen über den in Hitlers Rede vom 21. 5. 35 (o. Anm. 5) angebotenen westeuropäischen Luftpakt („Luftlocarno“), die aber beide nicht zum Abschluß kamen. ADAP C IV/1, Nrr. 106, 186, 201, 208; SCHULTHEISS 1935, S. 504.

¹¹ Vom 12. 4. 28 (RGBl. I S. 143); s. ARW, Kab. Marx III/IV, Nr. 26 P. 6.

¹² Hier von Hand nochmals eingefügt: „unter Umständen“.

¹³ Weitere Ressortverhandlungen nicht nachgewiesen. Die KabVorl. wurde vom RKrM am 8. 8. 35 in Umlauf gesetzt: Dok. Nr. 204.

Zitierhinweis

Nr. 186 Ressortbesprechung im Reichskriegsministerium vom 11. Juli 1935, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d186>